法規內容

法規名稱：	民法 英
公發布日：	民國 18 年 05 月 23 日
修正日期：	民國 110 年 01 月 20 日
法規體系：	法務部部內各單位 > 法律事務司
施行狀態：	※本法規部分或全部條文尚未施行，最後施行日期：未定 八十八年四月二十一日增訂之第 166-1 條條文施行日期，由行政院會同司法院另定之。
立法理由：	條文對照表.PDF

第 一 編 總則

第 一 章 法例

第 1 條　民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。

第 2 條　民事所適用之習慣，以不背於公共秩序或善良風俗者為限。

第 3 條　依法律之規定，有使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名。
如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。
如以指印、十字或其他符號代簽名者，在文件上，經二人簽名證明，亦與簽名生同等之效力。

第 4 條　關於一定之數量，同時以文字及號碼表示者，其文字與號碼有不符合時，如法院不能決定何者為當事人之原意，應以文字為準。

第 5 條　關於一定之數量，以文字或號碼為數次之表示者，其表示有不符合時，如法院不能決定何者為當事人之原意，應以最低額為準。

第 二 章 人

第 一 節 自然人

第 6 條　人之權利能力，始於出生，終於死亡。

第 7 條　胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。

第 8 條　失蹤人失蹤滿七年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告。
失蹤人為八十歲以上者，得於失蹤滿三年後，為死亡之宣告。
失蹤人為遭遇特別災難者，得於特別災難終了滿一年後，為死亡之宣告。

第 9 條　受死亡宣告者，以判決內所確定死亡之時，推定其為死亡。
前項死亡之時，應為前條各項所定期間最後日終止之時。但有反證者，不